

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

1789/25/פ

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – פטור מתשלום דמי ביטוח לתלמיד על יסודי), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 351 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 351(יא), אחרי פסקה (ג2) יבוא :

"(ד2) תלמיד במוסד חינוכי על יסודי, שטרם מלאו לו 19 שנים, בעד התקופה שבה הוא לומד ; לעניין פסקה זו, "מוסד חינוכי על יסודי" – מוסד חינוך שלומדים בו תלמידים בכיתות ט' עד י"ב או י' עד י"ב, ובלבד שכיתה ט' או י' שבו היא מוסד חינוך מוכר או בית ספר על יסודי שחל עליו חוק הפיקוח על בתי ספר, התשכ"ט–1969², או שהוא מוסד חינוך תרבותי ייחודי כהגדרתו בחוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח–2008³."

דבר הסבר

תקנה 11ג לתקנות הביטוח הלאומי (הוראות מיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח), התשל"א–1971, קובעת פטור מתשלום דמי ביטוח לאומי לתלמידי כיתות י עד י"ב שטרם מלאו להם 19 שנים והם לומדים במוסד חינוכי על יסודי ובלבד שהכנסתם אינה עולה על האמור באותה תקנה.

מלשון התקנה האמורה עולה בבירור, כי כל תלמיד במוסד חינוכי על יסודי, ללא קשר לסוג המוסד בו הוא לומד, זכאי לפטור מתשלום דמי ביטוח לאומי. אולם בפועל המוסד לביטוח נוהג אחרת ואינו מעניק פטור מדמי ביטוח ללומדים במוסדות שאינם של משרד החינוך.

אף בחוזר של המוסד לביטוח לאומי, מינהל הביטוח והגבייה, המופנה אל מנהלי הסניפים נכתב כדלהלן : "הערה – בימים אלה נשלמות ההכנות להכנסת הפטור למערכת הממוכנת, בכל אופן הפטור יינתן באופן אוטומטי יחד עם קליטת קבצי התלמידים העל יסודיים ממשרד החינוך" (חוזר ביטוח מס' 1399, מיום כ"ו אלול התשע"א (09 בדצמבר 2012)). כלומר, גם מהחוזר ניתן לראות כי המוסד לביטוח לאומי מפרש את התקנה האמורה כך שרק תלמידים הלומדים במוסדות של משרד החינוך יקבלו פטור

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

² ס"ח התשכ"ט, עמ' 180.

³ ס"ח התשס"ח, עמ' 742.

מתשלום דמי ביטוח ובכך יוצר הפליה מול תלמידי ישיבה ובנות הלומדות בסמינר, שהם תלמידים לכל דבר, ולפיכך צריכים להיות פטורים גם הם מתשלום דמי ביטוח.

לפיכך, מוצע להבהיר במסגרת החוק את נוסח תקנה 11ג האמורה ולפרט את סוגי מוסדות החינוך שהתלמידים הלומדים בהם זכאים לפטור מתשלום דמי ביטוח וזאת על מנת לסלק ספקות פרשניים.

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי ויגאל גואטה (פ/20/3705) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/20/4168), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי וינון אזולאי (פ/22/259), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/23/225) ועל ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/23/1938), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/24/411) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/24/413) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת יוסף טייב (פ/25/1404).

הצעת החוק זהה לפ/24/411 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)